RESUMÉ — Evropská úmluva o lidských právech

209/1992 Sb.

Zdrojové znění: 1. 8. 2021.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Zaručuje základní lidská práva a zřizuje mezinárodní kontrolu jejich ochrany.

Zásady a nosné koncepty: Subsidiarita mezinárodní ochrany; účinné prostředky nápravy; zákonnost a proporcionalita omezení; absolutní zákaz mučení.

Systematika: Práva a svobody, Evropský soud pro lidská práva, společná ustanovení a protokoly v rozsahu dodaného souboru.

Subjekty a objekty: Smluvní státy jako povinné subjekty, osoby pod jejich jurisdikcí jako nositelé práv, ESLP a Výbor ministrů.

Postavení v právním systému: Mezinárodní smlouva o lidských právech, nikoli zákon vytvořený Parlamentem; při použití platí ústavní pravidla mezinárodních závazků.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.; vnitrostátní použití podle čl. 10 Ústavy č. 1/1993 Sb. Stížnost ESLP vyžaduje vyčerpání účinných prostředků a zachování příslušné lhůty; nejedná se o soud EU.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Povinnost respektovat lidská práva

Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy.

Článek 2 — Právo na život

Právo každého na život je chráněn zákonem.

Článek 3 — Zákaz mučení

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Článek 4 — Zákaz otroctví a nucené práce

Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. 2.

Článek 5 — Právo na svobodu a osobní bezpečnost

Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.

Článek 6 — Právo na spravedlivý proces

Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.

Článek 7 — Zákaz trestu bez zákona

Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem.

Článek 8 — Právo na respektování rodinného a soukromého života

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. 2.

Článek 16 — Omezení politické činnosti cizinců

Nic v článcích 10, 11 a 14 nemůže být považováno za bránící Vysokým smluvním stranám uvalit omezení na politickou činnost cizinců.

Článek 17 — Zákaz zneužití práv

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezení těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.

Článek 18 — Ohraničení možnosti omezení práv

Omezení, jež tato Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být využívána k jinému účelu než k tomu, pro který byla určena.

Článek 19 — Ustavení Soudu

K zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen "Soud").

Článek 20 — Počet soudců

Počet soudců tvořících Soud je roven počtu Vysokých smluvních stran.

Článek 21 — Podmínky výkonu funkce

Soudci musí mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon vysokých soudních funkcí nebo být uznávanými právníky. 2.

Článek 23 — Funkční období a odvolání

Soudci jsou voleni na období devíti let.

Článek 24 — Kancelář a zpravodajové

Soud má kancelář, jejíž úkoly a organizaci stanoví jednací řád Soudu. 2.

Článek 31 — Pravomoci velkého senátu

Velký senát a) rozhoduje o stížnostech podaných buď podle článku 33, nebo článku 34, jestliže se senát vzdal své pravomoci podle článku 30 nebo pokud mu byl případ postoupen podle článku 43, b) rozhoduje o záležitostech postoupených Soudu Výborem ministrů v souladu s článkem 46 odstavec 4; a c) posuzuje stížnosti o posudky předkládané podle článku 47.

Článek 32 — Pravomoc Soudu

Pravomoc Soudu se vztahuje na všechny věci týkající se výkladu a použití Úmluvy a Protokolů k ní, které jsou Soudu předkládány podle ustanovení článků 33, 34, 46 a 47. 2.

Článek 33 — Mezistátní případy

Každá vysoká smluvní strana může oznámit Soudu každé údajné porušení ustanovení Úmluvy a Protokolů k ní jinou Vysokou smluvní stranou.

Článek 34 — Individuální stížnosti

Soud může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců považujících se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých smluvních stran.

Článek 35 — Podmínky přijatelnosti

Soud se může věcí zabývat až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí. 2.

Článek 36 — Intervence třetí strany

Vysoká smluvní strana, jejímž státním příslušníkem je stěžovatel, má ve všech případech projednávaných před senátem nebo Velkým senátem právo předložit písemná vyjádření a účastnit se slyšení. 2.

Článek 37 — Vyškrtnutí stížností

Soud může v kterémkoliv stadiu řízení rozhodnout o vyškrtnutí stížnosti ze svého seznamu případů, jestliže okolnosti vedou k závěru, že a) stěžovatel netrvá na své stížnosti, nebo b) věc již byla vyřešena, nebo c) z jakéhokoliv jiného Soudem zjištěného důvodu již nadále není důvodné pokračovat v posuzování stížnosti.

Článek 38 — Posouzení případu

Soud případ projedná kontradiktorním způsobem se zástupci stran, a je-li to třeba, přistoupí k šetření, pro jehož účinné provedení poskytnou dotčené Vysoké smluvní strany všechny nezbytné prostředky.

Článek 46 — Závaznost a výkon rozsudků

Vysoké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech případech, jichž jsou stranami.

Článek 47 — Posudky

Soud může na žádost Výboru ministrů vydávat posudky o právních otázkách týkajících se výkladu Úmluvy a Protokolů k ní. 2.

Článek 48 — Poradní pravomoc Soudu

Soud rozhodne, zda žádost o posudek podaná Výborem ministrů spadá do jeho pravomoci stanovené v článku 47.

Článek 49 — Odůvodnění posudků

Soud svůj posudek odůvodní. 2.

Článek 50 — Výlohy Soudu

Výlohy Soudu hradí Rada Evropy.

Článek 51 — Výsady a imunity soudců

Soudci požívají během výkonu svých funkcí výsad a imunit uvedených v článku 40 Statutu Rady Evropy a v dohodách na jeho základě uzavřených.

Článek 56 — Územní působnost

Každý stát může při ratifikaci nebo kdykoli později prohlásit sdělením generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, že tato Úmluva se bude podle odstavce 4 tohoto článku vztahovat na všechna nebo kterákoli z území, za jejich mezinárodní styky je odpovědna. 2.

Podklad: 209-1992-Sb sdeleni federalniho zamini o umluve o ochrane lidskych prava a zakladnich svobod.pdf • 20 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 1105 slov resumé včetně úvodu z 8058 slov vyčištěného podkladu (13,71 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.